

§ 8

- Gesellschafterversammlungen

(1) Beschlüsse der Gesellschafter werden in Gesellschafterversammlungen gefasst. Der Abhaltung einer Gesellschafterversammlung bedarf es nicht, wenn sich alle Gesellschafter mit dem vorgeschlagenen Beschluss in Textform oder in Schriftform einverstanden erklärt haben („Umlaufbeschlüsse“). Zulässig ist auch jede andere Form der Beschlussfassung, wenn alle Gesellschafter zustimmen. Adressat der Stimmabgabe ist die Komplementärin. Umlaufbeschlüsse kommen mit dem Zugang des Abstimmungsprotokolls bei allen stimmberechtigten Gesellschaftern zustande.

(2) Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Komplementärin, soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt. Die Einberufung hat unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung und des Tagungsortes mittels eingeschriebenen Briefes oder per E-Mail an die Kommanditisten mindestens 14 (vierzehn) Tage vor dem Termin der Gesellschafterversammlung zu erfolgen. Der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Versammlung werden bei der Fristberechnung nicht mitgezählt.

(3) Kommanditisten, die alleine oder gemeinsam über mindestens 50 % des Kommanditkapitals verfügen, können unter Vorlage einer Tagesordnung von der Komplementärin verlangen, dass eine Gesellschafterversammlung einberufen wird. Wird dem Verlangen innerhalb einer Frist von 1 (einer) Woche nicht entsprochen, so können die betroffenen Kommanditisten unter Beachtung der Form- und Fristvorschriften des Abs. 2 die Einberufung selbst bewirken.

(4) Gesellschafterversammlungen finden jeweils am Sitz der Gesellschaft statt, es sei denn, alle Gesellschafter stimmen im Einzelfall einem anderen Versammlungsort zu.

(5) Eine vertragsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn die anwesenden und vertretenen Kommanditisten 2/3 aller Stimmen auf sich vereinigen. Ist eine Gesellschafterversammlung gemäss Satz 1 nicht beschlussfähig, so ist eine neue Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung unter Einhaltung der in Abs. 2 genannten Form- und Fristvorschriften einzuberufen („zweite Gesellschafterversammlung“). Die zweite Gesellschafterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Stimmen der anwesenden und vertretenen Kommanditisten beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(6) Jeder Gesellschafter kann sich im Einzelfall in Gesellschafterversammlungen nur von anderen Gesellschaftern oder von einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Dritten vertreten lassen.

(7) Ist eine Gesellschafterversammlung nicht vertragsgemäß einberufen worden, können Beschlüsse nur gefasst werden, wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und alle anwesenden Gesellschafter oder Vertreter von Gesellschaftern mit der Fassung von Beschlüssen einverstanden sind.

(8) Die Gesellschafterversammlung wird von einem Geschäftsführer der Komplementärin geleitet; hat diese mehrere Geschäftsführer, steht die Leitung diesen jeweils alternierend zu. Ist kein Geschäftsführer anwesend oder ist kein Geschäftsführer bereit, die Gesellschafterversammlung zu leiten, wird der Leiter mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Kommanditisten gewählt.

(9) Der Leiter der Gesellschafterversammlung bestimmt die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte. Er kann einzelne Tagesordnungspunkte absetzen, wenn Kommanditisten, die alleine oder zusammen über mindestens

50 % des Kommanditkapitals verfügen, dies beantragen, oder wenn ein Antrag gestellt wird, der von einem Tagesordnungspunkt nicht gedeckt ist.

(10) Über die Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von dem Leiter der Gesellschafterversammlung zu unterzeichnen ist; der Leiter der Gesellschafterversammlung kann einen Dritten mit der Erstellung des Protokolls beauftragen. Abschriften des Proto-

kolls sind allen Gesellschaftern unverzüglich zuzuleiten. Das Protokoll hat mindestens die Namen der anwesenden und vertretenen Gesellschafter, die Namen der Vertreter, etwaige Verzichte auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften, alle Anträge und alle Beschlüsse einschließlich der jeweiligen Abstimmungsergebnisse zu enthalten.

(11) Werden Umlaufbeschlüsse gefasst, ist der Wortlaut des Beschlussantrages und das Ergebnis der Abstimmung in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll ist von der Komplementärin zu erstellen; Abschriften des Protokolls sind allen Kommanditisten unverzüglich zuzuleiten.

§ 9

- Gesellschafterbeschlüsse

(1) Gesellschafterbeschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen stimmberechtigten Kommanditisten gefasst, soweit der Vertrag oder das Gesetz nicht eine andere Mehrheit zwingend vorschreibt. Enthaltungen gelten als Neinstimmen. Bei Stimmgleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.

(2) Eine Mehrheit von 2/3 der Stimmen der anwesenden und vertretenen stimmberechtigten Kommanditisten ist in folgenden Angelegenheiten erforderlich, soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt:

1. Verbuchung eines Gewinnanteils auf das Rücklagenkonto;
2. Entnahmen durch Kommanditisten, die gemäß § 10 Abs. 3 zustimmungsbedürftig sind;
3. Zustimmung zu zustimmungspflichtigen Geschäften sowie Änderung des Katalogs der zustimmungspflichtigen Geschäfte;
4. Änderung der "Freigaberegulierung für die Unternehmen";
5. Änderung der "Geschäftsordnung für die Geschäftsführer und Prokuristen"
6. Feststellung des Jahresabschlusses;
7. Ausschluss eines Gesellschafters.

(3) Folgende Beschlüsse können in jedem Fall nur mit den Stimmen aller vorhandenen stimmberechtigten Gesellschafter gefasst werden:

1. Sitzverlegung der Gesellschaft;
2. Aufnahme neuer Gesellschafter;
3. Verfügung über Gesellschaftsanteile und/oder Ansprüche gegen die Gesellschaft;
4. Benennung eines gemeinsamen Bevollmächtigten zur Ausübung der Gesellschaftsrechte von mehreren Erben, sofern der gemeinsame Bevollmächtigte kein Gesellschafter ist;

- 5. Liquidation der Gesellschaft;
- 6. Änderungen des Gesellschaftsvertrages;
- 7. Beschlüsse, die eine Nachschusspflicht begründen.

(4) Je 1,- EUR des Kapitalkontos gewährt eine Stimme.

(5) Das Stimmrecht der Komplementärin ist ausgeschlossen. Das Stimmrecht eines Kommanditisten ist in Fällen des § 47 Abs. 4 GmbHG ausgeschlossen. Ist das Stimmrecht eines Gesellschafters in einzelnen Angelegenheiten ausgeschlossen, werden seine Stimmen bei der Ermittlung der für den Beschluss erforderlichen Mehrheit nicht berücksichtigt.

(6) Rechtliche Mängel eines Gesellschafterbeschlusses sind innerhalb von 3 (drei) Monaten seit Zugang des Protokolls, in dem der mangelhafte Beschluss enthalten ist, spätestens 12 (zwölf) Monate nach der Gesellschafterversammlung, durch Klage gegen die Gesellschaft geltend zu machen.

§ 10

- Jahresabschluss, Gewinnverwendung, Gewinn- und Verlustverteilung, Entnahmen

(1) Die Komplementärin hat den Jahresabschluss nach handelsrechtlichen Vorschriften innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen.

(2) Gewinne werden auf dem Verrechnungskonto gutgeschrieben, soweit keine Kapitalverlustkonten auszugleichen sind. Die Verbuchung von Gewinnanteilen auf das Rücklagenkonto bedarf eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

(3) Jeder Gesellschafter ist berechtigt, innerhalb eines Geschäftsjahres insgesamt maximal 60 % des auf ihn entfallenden Gewinnanteils von seinem Verrechnungskonto zu entnehmen, mindestens aber den Betrag der gemäß Vorauszahlungsbescheiden für das laufende Geschäftsjahr auf ihn entfallenden persönlichen Steuern aus der Beteiligung (letzteres auch als Vorabentnahme auf Gewinne des laufenden Geschäftsjahres, wobei etwaige Überentnahmen im folgenden Geschäftsjahr anzurechnen sind). Wird die Vorabentnahme vom Gewinn des laufenden Geschäftsjahres nicht gedeckt, hat der die Vorabentnahme getätigte Gesellschafter innerhalb von 7 (sieben) Kalendertagen die Differenz zu erstatten.

Weitergehende Entnahmen bedürfen eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafterversammlung.

(4) Als Gesellschafterin ohne Kapitaleinlage hat die Komplementärin keinen Anteil am Gesellschaftsvermögen sowie am Liquidationserlös. Sie nimmt dementsprechend am Gewinn und Verlust der Gesellschaft nicht teil.

(5) Die Gewinn- und Verlustverteilung unter Kommanditisten erfolgt im Verhältnis ihrer Kapitalkonten. Der Anteil eines Gesellschafters am Jahresgewinn mindert sich um die Gewerbesteuer, die auf einen Gewinn aus der Veräußerung seiner Beteiligung an der Gesellschaft oder entsprechende umwandlungsrechtliche Maßnahmen entsteht. Soweit dadurch ein Verlustanteil entsteht oder sich erhöht, wird das Kapitalverlustkonto des Gesellschafters belastet. Der Ergebnisanteil eines Gesellschafters erhöht sich um die Gewerbesteuer, die durch einen Verlust aus der Veräußerung der Beteiligung erspart wird. Die Minderung oder Erhöhung des Ergebnisanteils entfällt in dem Umfang, wie in Bezug auf einzelne Gesellschafter der Effekt von Mehr- oder Mindersteuern auf Ebene der Gesellschaft durch Anrechnung der Gewerbesteuer auf Ebene der Gesellschafter (§ 35 EStG) ausgeglichen wird.

(6) Scheidet ein Kommanditist im Laufe eines Geschäftsjahres aus, ist er am Ergebnis der Gesellschaft pro rata temporis beteiligt.

§ 11

- Verfügungen über Gesellschaftsanteile und Ansprüche gegen die Gesellschaft

(1) Verfügungen über Geschäftsanteile und/oder Ansprüche gegen die Gesellschaft bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen werden. Zu Verfügungen gehören insbesondere Übertragung, Belastung und/oder Abtretung. Betroffene Kommanditisten haben bei der Abstimmung über ihren Zustimmungsantrag kein Stimmrecht.

(2) Eine Zustimmungspflicht besteht nicht im Falle der Übertragung (i) an einen anderen Gesellschafter, (ii) an eine Gesellschaft der Max Huber Rail Group (d.h. Max Huber Rail Holding GmbH sowie ihre direkten und indirekten Tochtergesellschaften unabhängig von der Höhe der Beteiligung) sowie (iii) Übertragungen an Hannes, Wolfgang oder Hannah Schwarz sowie deren Abkömmlinge in gerader Linie („nachfolgeberechtigte Personen“) oder an Gesellschaften, deren Gesellschafter und Geschäftsführer ausschließlich nachfolgeberechtigte Personen sind.

(3) Würde durch eine nach Ziff. 2 zugelassene Übertragung eine Beteiligung von weniger als 10 % des Kommanditkapitals entstehen, so bedarf dies der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.